



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

בר אסף יוסף

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קריית מוצקין
טל': 0509000145 פקס: 04-6345154

נגד

פרץ רחל רוחמה יהודית

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אברהים הלון
ת.ד. 45399, חיפה 31453

טל': 04-8663944 פקס: 04-8663844

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאפשר לתובע להרחיב את דירתו בהתאם להיתר הבנייה שקיבל, ולצורך כך להורות לנתבעת להעתיק את מנועי המזגנים שהתקינה על הגג המשותף שעליו מתוכננת הרחבת דירתו, והאם יש לחייב את הנתבעת בתשלום דמי שכירות לתובע בסך של 36,000 ₪.

2. הבית המשותף מושא ההליך נמצא ברח' ז'בוטינסקי 21, טירת הכרמל, מזוהה כחלקה 14 בגוש 10677 ומכיל 4 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובע הוא בעלים של תת חלקה מס' 3 ביחד עם בר סילביה אליאן, והנתבעת היא הבעלים של תת חלקה מס' 1. דירת התובע מצויה מעל דירת הנתבעת.

טענות התביעה –

3. ביום 29.8.19 ניתן לתובע היתר בנייה לבניית תוספת לדירתו מעל הרחבת דירת הנתבעת ומעל דירתו.

4. התובע קיבל הסכמה לבנייה מאת מר חיים אליהו ומאת הגב' דוד מזל, אשר חתמו הסכמתם על הבקשה להיתר בנייה שהגיש.

5. בנוסף, היות שהנתבעת הרחיבה את דירתה יש לראותה כמסכימה לבנייה המתוכננת בדירת התובע.

6. הנתבעת התקינה מנועי מזגנים על גג הרחבת דירתה באופן שמסכל בנייה של התובע על אותו גג, ועל כן יש להורות לה להעתיק את המנועים למיקום אחר, או לאפשר לתובע להעתיקם.

7. בנוסף, עתר התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו דמי שכירות בסך של 36,000 ₪ בעבור שנת 2020 בהתאם להסכם שכירות שהוגש, וכן עתר לחיוב הנתבעת לאפשר למהנדס מטעמו לבדוק את יסודות המבנה לצורך הבנייה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות ההגנה -

8. הנתבעת טענה כי לא קיימת לתובע הסכמה קניינית כנדרש, וזאת בשים לב לעובדה שהגב' מזל דוד נפטרה לאחר מתן הסכמתה לבנייה ולא הובאה הסכמת יורשיה, וה"ה אליהו נתן הסכמה מותנית אשר אינה תקפה בנסיבות המקרה.
9. אין לראות בבנייה שביצעה הנתבעת "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
10. הבנייה שמתכנן התובע תסכן את הנתבעת ואת בני ביתה, שכן דירת הנתבעת אינה יכולה לשאת מבחינה קונסטרוקטיבית את העומס שייגרם כתוצאה מבניית התובע.
11. היות שהתנגדות הנתבעת לבנייה כדין אין לחייב את הנתבעת בעלות שכר הדירה של התובע.

ההליכים בתיק -

12. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 26.1.21 חייבתי את הצדדים להליך לאפשר כל צד למשנהו להכניס מהנדס מטעמו לדירתו על מנת שיבחן את מצב הבית מבחינה קונסטרוקטיבית. בעקבות החלטתי זו בחן מהנדס מטעם התובע, מר ברודה יורי, את המבנה והמציא אישור מיום 21.2.21 ולפיו **"בניית תוספת קומה בשיטת קונבנציונלית מעל דירה שבקומת קרקע לא תגרום נזק כלשהו לדירה הנ"ל"**. אישור דומה נוסף הוצא על ידו ביום 22.4.21.
13. ביום 9.6.21 המציא התובע תעודת עובד ציבור מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מורדות הכרמל בה מצוין כי מולאו כל התנאים להוצאת היתר הבנייה של התובע. לתעודת עובד הציבור צורף כנספח ב' צילום מתוך תכנית הבקשה להיתר בנייה הנושאת את חתימות ה"ה דוד ואליהו. בתעודה צוין כי דף זה צולם מתוך תכנית הבקשה להיתר בנייה.
14. בתיק התקיימו דיוני הוכחות ביום 7.7.21 וביום 9.8.21 במהלכם העידו מטעם התביעה התובע ומטעם ההגנה: אוריה פרץ, בתה של הנתבעת, ומר אליהו חיים, בעל דירה בבית.
15. לאחר שהתקיים ביום 4.8.21 דיון הוכחות ראשון בתיק, ו-5 ימים טרם שהתקיים דיון ההוכחות השני, הגישה הנתבעת חו"ד מטעמה לתיק. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 4.8.21 קבעתי כי לא תתאפשר הגשת חוות הדעת במועד שהוגשה מהנימוקים שפורטו בהחלטה.
16. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה -

17. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכול כפי שיפורט להלן:

הרחבת הדירה -

18. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, קובע מהו שיעור ההסכמות הדרוש לצורך הרחבת דירה כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

19. באשר לאופן קבלת ההסכמה קבעה הפסיקה כי היות שעסקינן בזכויות קנייניות חייבת הסכמה של בעל דירה להרחבת דירה אחרת להיות ברורה מפורשת ואינה משתמעת לשתי פנים. אין להסיק מהיעדר הסכמה או מיישיבה על הגדר' הסכמה פוזיטיבית ואין היא יכולה להילמד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משתיקה או מהעדר התנגדות, כפי שכותב בספרו המלומד חנוך דגן קניין על פרשת דרכים - 395-396 (2005) "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות.... מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף". וראו גם ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 394 (2000):

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

יוצא מכאן, כי אמנם מקום שתפיסת החזקה ברכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה קבע החוק הסכמה מופחתת, אך עדיין צריכה זו להיות הסכמה, ולא הימנעות מהתנגדות.

20. בבית מושא ההליך קיימות, כאמור, 4 דירות. נכון למועד כתיבת פסק הדין הבעלים של תת חלקה 1 היא הנתבעת, הבעלים של תת חלקה 2 הם: קלקשטיין סילויה, בן דוד שמעון ובן דוד אליהו, הבעלים של תת חלקה 3 הם בר אסף יוסף וסילביה אליאן, והבעלים של תת חלקה 4 הם חי אליהו ואביגיל.

21. יצוין כי הבעלות בתת חלקה 2 עברה רק ביום 15.7.21 למפורטים לעיל מכוח ירושה, ועד לאותו מועד מי שהייתה הבעלים של יחידה זו היא ה"ה מזל דוד ז"ל (להלן: "המנוחה").

22. התובע הגיש בקשה להיתר בנייה לבניית תוספת בנייה בדירתו, והחתים על גבי הבקשה להיתר בנייה את המנוחה ואת ה"ה אליהו חיים. לא הוכחה ולא הופרכה הטענה כי הללו חתמו על תכנית הבקשה להיתר בנייה, ובכך נתנו הסכמה מפורשת לבנייה של התובע. הסכמתם זו מצטרפת להסכמה של התובע בעצמו, ובכך, הלכה למעשה, קיימת לתובע הסכמה של 3 מ-4 בעלי דירות בבית שלהם 3/4 חלקים ברכוש המשותף. שיעור הסכמות זה ממלא אחר שיעור ההסכמות הדרוש לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

23. באשר לחתימת המנוחה טענה הנתבעת כי הנ"ל נפטרה ויורשיה אינם מסכימים לבנייה של התובע. מצאתי לדחות טענה זו כפי שיפורט להלן:

24. ראשית, התובע העיד בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 7.7.21 (להלן: "הפרוטוקול") כי רכש את דירתו כחמש שנים עובר להגשת התביעה, ותכף לאחר מכן החל בהגשת הבקשה להיתר הבנייה, במסגרתה קיבל את הסכמת המנוחה. כן העיד התובע כי בהסתמך על אותה חתימה הוציא היתר בנייה בעלות מסתכמת של כ- 100,000 ₪, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 22-23, אשר לא הופרכה.

התובע היה רשאי להסתמך על ההסכמה שניתנה לו על ידי המנוחה, ומשעה שהוציא כספים רבים לצורך הוצאת היתר הבנייה אל הפועל, ספק בעיניי אם היו רשאים יורשיה של ה"ה מזל דוד לחזור בהם מההסכמה שנתנה.

25. שנית, אפילו היו יורשי המנוחה רשאים לחזור בהם מההסכמה שנתנה המנוחה, כלל לא הוכח כי הם אכן חזרו בהם מההסכמה שנתנה. אמנם בתה של הנתבעת העידה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 31-38 כי יורשי המנוחה אינם מסכימים לבנייה, אך הנתבעת לא טרחה להביא את עמדתם בכתב, ואף לא טרחה להזמין לעדות. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ראו ע"א 548/78 פלונית נ' פלונג, פ"ד לה (1) 736 (1980), ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605 (1993), ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון עבודות מתכת, פ"ד מט (1) 450 (1995).

26. באשר לחתימת ה"ה אליהו חיים טענה הנתבעת כי אין לראות בה הסכמה שכן הסכמה זו הייתה מותנית בכך שהתובע והנתבעת יסתדרו ביניהם, ומשאינם מסתדרים ההסכמה לאו הסכמה היא. מצאתי לדחות גם טענה זו כפי שיפורט להלן:

27. לתעודת עובד ציבור שהגיש התובע צורף כנספח ב' קטע מתכנית הבקשה להיתר בנייה נושאת את חתימתו של ה"ה חיים אליהו. חתימה זו מפורשת, ברור למה ניתנה, והיא אינה כוללת כל התנאה או הסתייגות.

28. מעדת התובע עלה כי בהסתמך על חתימת ה"ה אליהו הוא פעל וקידם את הוצאות היתר הבניה בעלות מסתכמת של כ- 100,000 ₪, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 22-23. עדות זו לא הופרכה.

29. ה"ה חיים אליהו הובא לעדות, אך למשמע עדותו התרשמתי כי כל מעייניו היו נתונים לכך שלא יראו בו צד בסכסוך, או כפי שהיטיב לבטא בעדותו בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 9.8.21: **"אני אין לי קשר לעניין. כמו שאני בנתי והם הסתדרו ביניהם שייבנו"**. הוא שב והדגיש כי אין לו התנגדות לבנייה לגביה ניתנה חתימתו לפני 5 שנים, והוא לא צריך להיות צד בעניין, ראו שורה 9 לפרוטוקול מיום 9.8.21. בעמ' 2 לאותו פרוטוקול שורות 1-7 אישר מר חיים אליהו בחקירתו הנגדית כי לא קיים כל מסמך בכתב או ראיה אחרת כלשהי המעידה על כך שההסכמה שנתן לבנייה הייתה מותנית.

30. לאחר ששמעתי את עדותו ועיינתי בהסכמה שנתן, לא התרשמתי כי חתימתו הייתה מותנית בתנאי כלשהו, ולדידי, תנאי זה נולד רק בעקבות כך שהעד נדרש על ידי שני הצדדים ליטול צד בסכסוך, ולא רצה לנקוט עמדה לטובת צד כלשהו, ועל כן העיד כי הצדדים צריכים להסתדר ביניהם והסכמתו ניתנה בכפוף לכך.

31. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי שוכנעתי כי הסכמתו של ה"ה חיים אליהו ניתנה לבנייה מושא ההליך, ללא שהותנתה או סויגה, והיא בעינה עומדת.

32. סיכום האמור מביא לכלל מסקנה כי לתובע קיימת הסכמה קניינית מפורשת של 3/4 מבעלי הדירות בבית שלהם צמודים 3/4 מהרכוש המשותף, ודי בכך כדי להכשיר את הבניה מושא ההליך.

33. למעלה מהדרוש, אתייחס לטענת התובע ולפיה קיימת לו גם הסכמה קונסטרוקטיבית של הנתבעת, כמי שביצעה הרחבה דומה בדירתה.

34. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קובע כי:

"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"

35. השאלה מהי "הרחבה דומה" נידונה באריכות בע"א (מחוזי חי') 22123-10-10 זינגר נ' חדד (נבו), 14.3.2011, שם קבע בית המשפט כדלהלן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבנין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליי כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי....

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה. ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02 אביב נ' גדולטר בכבוד (נבו, 2.3.2003) כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בניין אף אם אין שטח של המרפסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכונו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי".

36. לא בכדי נקט המחוקק בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה". כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המתאר ונתונים אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ו/או יכולת השפעה.

37. המורס מן האמור הינו כי לאו דווקא ההסכמה הפרסונאלית המפורשת להרחבה נחוצה, ודי בכך שהדירה הורחבה כדי שבעליה "ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".

38. לאחר שבחנתי את הבניה מושא ההליך לאורה של הפסיקה, לא מצאתי כי עסקינן בהרחבה דומה, כפי שיפורט להלן: ראשית, בדיון שהתקיים ביום 7.4.21 ציין ב"כ התובע לפרוטוקול כי הנתבעת הרחיבה דירתה בשטח של כ- 70-80 מ"ר, ואילו התובע מתעתד להוסיף בנייה בשטח של כ- 140 מ"ר, ראו עמ' 1 לפרוטוקול שורות 14-17. פערים כה גדולים בין השטח שמתכנן התובע לבנות לשטח שבנתה הנתבעת מצמצם את ההיתכנות לראות בכך הרחבה דומה. שנית, הבנייה שביצעה הנתבעת היא הרחבה אופקית בקומת הקרקע בלבד, בעוד שההרחבה שמתעתד התובע להוסיף היא הרחבה אופקית, על גבי תוספת הבניה של הנתבעת, וכן הרחבה אנכית לכיוון גג הבית. גם שוני זה מפחית את הדמיון בין ההרחבות. שלישית, התובע, אשר עליו נטל ההוכחה להוכיח כי יש לראות בנתבעת כמי שביצעה הרחבה דומה, לא הגיש כל ראיה לתיק ממנה ניתן ללמוד על היקף הבנייה שביצעה הנתבעת, הן מבחינת היקף והן מבחינת מיקום, וכפועל יוצא על היותה דומה לבנייה מושא ההליך.

39. מרגע שהגעתי למסקנה כי קיים לתובע הרוב הדרוש (אף ללא הסכמת הנתבעת) נדרש שאבדוק האם הנתבעת הוכיחה קיומה של פגיעה מהותית בזכויותיה כתוצאה מהבניה. אם תמצא פגיעה מהותית בנתבעת אפשר שיהיה בה כדי לסכל את הבניה על אף קיומן של הסכמות ברוב הדרוש.

פגיעה קונסטרוקטיבית-

40. הנתבעת טענה כי יהיה בבניה כדי לגרום לפגיעה קונסטרוקטיבית במבנה. טענתה זו נטענה בעלמא ולא נסמכה על אסמכתא כלשהי. חוות דעת שביקשה הנתבעת להגיש הוגשה בשלב מאוחר, בעיצומו של שלב הבאת הראיות ומשכך לא התקבלה לתיק כראיה. מנגד, התובע המציא שני אישורי קונסטרוקטור מטעמו מהם עולה כי הבניה המתוכננת אינה מהווה סכנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קונסטרוקטיבית למבנה. אישורים אלו הוצאו לאחר שהלה ביקר בדירות הצדדים להליך ובחן את טענות הנתבעת. האישורים הוגשו וסומנו ת/1.

41. חשש בעלמא של הנתבעת לפגיעה ביציבות המבנה אינו מבסס טעם למניעת הבנייה בהתאם להיתר בנייה, לא כל שכן שעה שהנתבעת כלל לא נקטה בצעד משפטי כלשהו כנגד הבנייה, וטענתה זו בדבר חשש קונסטרוקטיבי הועלתה רק כטענת הגנה מפני התביעה שיוזם התובע, בעקבות כך שהנתבעת מנעה ממנו את האפשרות להיכנס לדירתה על מנת לבחון את היתכנות הבנייה מבחינה קונסטרוקטיבית.

42. לאור האמור, אני קובעת כי לא הוכח שהבנייה תגרום לפגיעה או לסיכון כלשהו למבנה.

העתקת המזגנים –

43. הנתבעת התקינה מנועי מזגנים על גג תוספת הבנייה שבנתה בדירתה.

44. הפסיקה קובעת כי הגג החדש שנוצר כתוצאה מהרחבת דירה מהווה רכוש משותף, ראו ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן (נבו, 18.2.10); ע"א 1121/91 משולם נ' נמני פ"ד מח(3) 12 (1994); ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807 (1980). הנתבעת גם לא טענה אחרת. משכך, רשאית הייתה הנתבעת להתקין מנועי מזגנים על גג זה בבחינת "שימוש סביר" שאינו טעון הסכמת בעלי הדירות בבית. ראו בעניין עוז כהן בתים משותפים, 49 (מהדורה שנייה, 2009); ע"א (מחוזי ת"א) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' אבן (נבו, 13.3.98); ע"א (מחוזי חי') 13877/09 קיסרי נ' שלומוב (נבו, 16.8.10).

45. ואולם, משעה שמבקש התובע להרחיב דירתו על גבי גג תוספת הבנייה בדירת הנתבעת, ברי כי הותרת מנועי המזגנים על גג זה עלולה לסכל את הבנייה, ועל כן נכון להורות על העתקת מנועי המזגנים לתוואי אחר.

46. הנה כי כן, טוב עשתה הנתבעת משהודיע בא כוחה בסיכומי טענותיה כי היא אינה מתנגדת להעתקת מנועי המזגנים על חשבון התובע לתוואי אחר.

47. לא מצאתי לנכון להורות לתובע להעתיק את מנועי המזגנים שבבעלות הנתבעת, מחשש שמא העתקתם על ידו תוליד סכסוכים נוספים שעניינם נזקים שנגרמו לאותם מנועי מזגנים כתוצאה מהעסקה. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעת להעתיק את מנועי המזגנים מגג תוספת הבנייה של דירתה למיקום שלא ימנע מהתובע להרחיב את דירתו על גבי גג תוספת זו. העתקת המנועים תיעשה על חשבון התובע כדלהלן:

התובע ישלח לנתבעת בתוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין שלוש הצעות מחיר בכתב של בעלי מקצוע להעתקת מנועי המזגנים לתוואי סמוך אחר שאינו בחזית דירת הנתבעת, והנתבעת תשיב בתוך שבוע ימים לאחר מכן איזה מבעלי המקצוע מבין השלושה היא בוחרת. התובע יישא בעלות העתקת המזגנים בהתאם להצעת המחיר. ההודעות האמורות יישלחו לבאי כוח הצדדים.

דמי שכירות –

48. במסגרת כתב התביעה עתר התובע גם לתשלום דמי שכירות בסך של 36,000 ₪ בעבור שנת 2020. לטענתו, הוא נאלץ לצאת מדירתו ולשכור תחתיה דירה אחרת בשל עיכוב הבנייה שנגרם לו בעטייה של התנהגות הנתבעת.

49. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין:

" (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו – 27 לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

50. בפסק דין שניתן בעש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019) התייחסה כב' השופטת ביבי בהרחבה, בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם. אביא להלן את מסקנותיה ביחס לאמור:

"המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א' - אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."

51. לאור האמור, ומטעמים של חוסר סמכות עניינית, התביעה בגין רכיב זה נמחקת.

סוף דבר -

52. התביעה מתקבלת.

53. אני מאפשרת לתובע לבנות בהתאם להיתר הבנייה שניתן לו.

54. אני מחייבת את הנתבעת להעתיק את מנועי המזגנים שהותקנו על גג הרחבת דירתה לתוואי שאינו מונע מהתובע להרחיב את דירתו על גבי אותו גג. ביצוע האמור יעשה באופן הבא:

התובע ישלח לנתבעת בתוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין שלוש הצעות מחיר בכתב של בעלי מקצוע להערכת מנועי המזגנים לתוואי סמוך אחר שאינו בחזית דירת הנתבעת, והנתבעת תשיב בתוך שבוע ימים לאחר מכן איזה מבעלי המקצוע מבין השלושה היא בוחרת. התובע יישא בעלות הערכת המזגנים בהתאם להצעת המחיר. ההודעות האמורות יישלחו לבאי כוח הצדדים.

55. אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות התובע, לרבות: אגרת משפט, שכר טרחת עו"ד ושכר בטלת התובע בסך כולל של 7,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (7.1.21) ועד התשלום המלא בפועל.

העתק יישלח לצדדים.

ניתן היום, א' אלול תשפ"א (9.8.21), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין